شركة جلب للمحاماة
JALB LAW FIRM

المحترمين

سعادة رئيس لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات المصرفية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

الموضوع: مذكرة مقدمة في الدعوى ذات رقم المرجع (٥٨٢٦٨) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠١هـ رقم القيد ١٤٤٣/١٥٧٨/م وتتضمن الإجابة على طلبكم تقديم ما يثبت طلب البنك من موكلي سداد مديونية والده وإكراهه على ذلك وكذلك طلبه التفويض لإدارة العقارات.

وسوف تتضمن مذكرتنا عدة قرائن وأدلة تثبت إكراه موكلي على سداد مديونية مؤسسة والده وكذلك عدم منحه التفاويض اللازمة لإدارة العقارات ونوضح لسعادتكم تفصيلنا على النحو التالي:

أولاً: إكراه موكلي على سداد مديونية والده.

١- وجود إقرار واضح وصريح مقدم من المصرف المدعى عليه يثبت إكراه موكلي وحجزه مبلغ التسهيلات الممنوح لموكلي حتى سداده مديونية مؤسسة والده وتجميد الحساب وإجباره على السداد : حيث تقدم موكلي للبنك المركزي السعودي بالشكوى رقم (٢٢٧٨٩٢٠٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٩هـ ضد مصرف الراجحي للمخالفات التي ارتكبها المصرف في حق موكلي وقد جاء رد المصرف على شكوى موكلي مضمونها **"أنه تم منح العميل تسهيلات بمبلغ ٤١ مليون بغرض سداد مديونية مؤسسة / عبد العزيز باجري -مؤسسة والده- وأصل المنح هو سداد مديونية مؤسسة عبد العزيز باجري -كما هو متفق مع العميل – تم تنفيذ التمويل بمبلغ ٤١ مليون في ٢٠٢٠/٠٦/٢٢م – تم خصم مبلغ الربح المقدم عند تنفيذ عقد البيع الآجل مبلغ ٨٦١ ألف ريال – تم تحويل مبلغ ١٩,٦٨٥,٤٤٣,١٨ ريال من حساب العميل / محمد باجري الى حساب مؤسسة عبد العزيز باجري بغرض تغطية الحساب المستحق على الأخير- تم حجز المبلغ المتبقي وهو مبلغ ٢٠,٤٥٣,٥٥٥ ريال في حساب العميل / محمد باجري بسبب رفضه تنفيذ السداد المبكر للمبلغ القائم في تسهيلات مؤسسة عبد العزيز باجري ---إلخ وأكمل مذكرته أنه تم إتاحة وفك الحظر عن المبلغ المتبقي في ٢٠٢٠/١٢/١٣م "**

(مرفق -١- مذكرة رد المصرف وبيانات الشكوى التي توضح مرفقات البنك ورده)

وهنا يتضح لكم من مذكرة المدعى عليها المقدمة أمام البنك المركزي السعودي إقرارها واعترافها بما لا يدع مجلاً للشك بأنه حجزت وجمدت حساب موكلي حتى تاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٣م وأنه أجبر على سداد

Tel +966 12 611 0112 Mobile +966 50 520 6465
Web www.jalblawfirm.com Email info@jalblawfirm.com
2366 Jeddah, Abdul Salam Kamel St. Salama District, KSA
Branches : Riyadh, Khobar, Bahrain

Date ١٤٤٤/٠١/١٢هـ تاريخ
No. ٤٤١١٥ رقم

مديونية والده ولقد أثارت المدعى عليها أن مبلغ التسهيلات تم منحه للعميل بغرض سداد مديونية والده كما هو متفق مع العميل ويستلزم منا أن **نطرح سؤالاً أين هذا الاتفاق؟**

أكدت المدعى عليها بأن حساب موكلي ومنذ تاريخ تنفيذ التمويل في ٢٠٢٠/٠٦/٢٢م والحساب محجوز وأنه لم يتم فك الحجز إلا في ٢٠٢٠/١٢/١٣م وهنا أيضاً سؤالاً يطرح نفسه كيف لموكلي وحسابه محجوز أن يقوم بالتحويل إلا لو كان قد تم إجباره على تقديم الخطاب؟

وأيضاً أليس من الإكراه حجز المبلغ بدون وجه حق وبدون وجود أي اتفاق بين المصرف وموكلي ولو كان هناك اتفاق لما لَم يتم حجز مبلغ المديونية بناءً على هذا الاتفاق دون الحاجة لإجبار موكلي على تحرير خطاب التحويل؟

فضلاً عن ذلك كله من المفترض أن يتم حساب تاريخ استحقاق أول قسط بعد مرور ١٨ شهر من تاريخ منح التسهيلات كما هو متفق عليه وهنا مبلغ التسهيلات تم حجزه ولم يستطع موكلي التصرف فيه فضلاً عن أنه لم يتم إتاحة المبلغ المتبقي إلا في ٢٠٢٠/١٢/١٣ كما ذكر المدعى عليه أي أنه من الواجب إعادة الجدولة من هذا التاريخ فضلاً عن عدم احتساب الأرباح المطبقة على موكلي على هذا القرض حيث أن موكلي لم يستفد بأي وجه من الأوجه بمبلغ التسهيلات سوى المبلغ المتبقي والذ أتيح له في ٢٠٢٠/١٢/١٣م كما يزعم المصرف وهو مبلغ ١,٧٥٢,٩٢٧ ريال وهو فقط المبلغ الذي من المفترض أن يتم حساب الأرباح عليه.

٢- الإيميل الصادر من موكلي للمدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٣م والذي يطلب فيه من البنك رفع الحجز عن حسابه والمبالغ المتبقية من مبلغ التسهيلات والذي أكد فيه في نهاية الإيميل بقوله (اتاحة المبلغ في حسابي وملتزمين بسداد الأقساط المستقبلية ومؤسسة عبد العزيز باجري ملتزمة بأقساطها "ذمة مالية منفصلة عني"

وقد أكد موكلي بموجب هذا الإيميل إكراه المصرف له لدفع مديونية مؤسسة والده وعدم صدق ما يدعيه المصرف من أن مبلغ التسهيلات كان لغرض تسديد مديونية والده وحيث ان عقد التسهيلات بيع آجل ومصدر السداد هو ايراد العقارات الذي لم يمنح موكلي احقية تأجير العقاد وادارتها ، وحيث أن موكلي لما أجبر أولاً على سداد مبلغ ١٩,٦٨٥,٤٤٤٣,١٨ من مديونية مؤسسة والده وأوهموه بأنه بمجرد السداد سيقومون بفك الحجز ولكن تفاجأ بعد السداد بعدم فك الحج وأنهم يطالبوه بسداد مبلغ آخر ١٨,٧٠٠,٦٢٧,٣٤ ريال فقام بمراجعتهم أكثر من مرة وإفهامهم برفع الحجز وأن ذمته مستقلة عن ذمة مؤسسة والده وأخيراً قام بإرسال هذا الإيميل الذي يوضح فيه معاناته وتلاعب المصرف به .

Web www.jalblawfirm.com Email info@jalblawfirm.com

(مرفق -٢- الإيميل المرسل من موكلي للمصرف)

٣- حجم المبالغ التي تم إجبار موكلي على سدادها بلغت ٣٨,٣٨٦,٦٠٧,٥٢ ريال هذا المبلغ يستوجب وجود اتفاق مسبق مكتوب بين موكلي والمصرف يؤكد التزامه بسداد دين مؤسسة والده وهو ما زعم به المصرف في مذكرته المقدمة للبنك المركزي لكنه لم يقدم أي دليل لذلك.

٤- ومما لا يدع مجالاً للشك ويؤكد أمام سعادتكم تأكيداً قطعياً أن المصرف مارس على موكلي كل الضغوط وأكرهه على سداد تمويل مؤسسة والده ما تجدون في كشف الحساب البنكي الممنوح لموكلي من المصرف والذي يتضح فيه أن البنك قبل منح التمويل لموكلي وإتاحته في حسابه حيث قام المصرف بخصم مبلغ (١٩,٦٨٥,٤٤٣,١٨) ريال، وتجدون بكشف الحساب أن الرصيد يظهر بالسالب (– ١٩,٦٦٦٦,٠٠٨,١٨)، حيث كان برصيد حساب موكلي(١٩,٤٣٥) ريال تم خصمها وتبقى عليه باقي الرصيد بالسالب وبعدها قام المصرف بإتاحة مبلغ التسهيلات بالحساب والحجز عليه فلا يستطيع موكلي التصرف فيه.

(مرفق -٣- كشف الحساب)

٥- عدم منطقية بل واستحالة أن يتفرد أو ينفرد موكلي وهو فرد من ضمن أبناء والده الذي بلغ عددهم تسعة أفراد وأن يقوم بطلب تسهيلات بهذا الحجم وأن يتحمل المبالغ وأرباحها مقابل قيامه بسداد مديونية والده فأي منطقٍ هذا الذي يدفعه لأن يقوم بسداد مديونية والده ووالده وقتها على قيد الحياة، وتوجد عنده الملاءة المالية والعقارية الكفيلة بسداد العقد كاملاً ، وحيث توفى والده في ١٤٤٢/٠٧/٠٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٧م أي بعد تاريخ التعاقد على التسهيلات بثمانية أشهر ، فأي منطقٍ هذا الذي يجعله يتحمل التعاقد على مبلغ تسهيلات بهذا الحجم وما الدافع لأن يقوم في حياة والده بذلك وأن يتحمل تبعاته دوناً عن بقية الأبناء؟ ولم لم يطالب المصرف صاحب الدين الأصلي ولِم لَم يتم منح التسهيلات لصاحب الدين الأصلي بدلاً من ابنه في ظل وجود عقارات كثيره بإمكانه رهنها والحصول على تسهيلات بنكية؟

٦- والأهم فيما يجب عرضه أمام سعادتكم وحتى لا نوسع ونشعب النزاع وأن نضعه في ميزان العقل والمنطق بهذا نؤكد على شيء مهم جداً أن النية الخفية للمصرف كانت الاستفادة من وجهين الوجه الأول وهو منح التمويل لموكلي مقابل ربح مبلغ ١٣,٩١٩,٤٥٨ ريال وبعد انهاء إجراءات التمويل قام بحجزه مقابل سداد التمويل المستحق على مؤسسة والد موكلي ليستفيد مرة أخرى بسداد جميع مبالغ التمويل المستحقة على مؤسسة عبد العزيز باجري دفعةً واحدة ليستفيد مرةً أخرى بسداد التمويل، ولتحقيق العدالة في الطرح والإنصاف لموكلي الذي لم يحقق أي فائدة من هذا التمويل بل أنه ترتب على عاتقه مبالغ الأرباح البالغة (١٣,٩١٩,٤٥٨) فضلاً عن مبلغ التسهيلات دون أي استفادة من مبلغ التمويل.

١٤٤٤/٠١/١٢هـ
٤٤١١٥

Web www.jalblawfirm.com Email info@jalblawfirm.com

وهنا نشير أمام سعادتكم أن هناك عدد (٤) عقارات مرهونة لصالح البنك بل أن عليها صكوك بانتقال ملكيتها للبنك مثل عقار الكندرة والكدوه وتم نزع ملكيتهما لصالح الدولة ونؤكد أن هذا العقارات مازالت في ملكية البنك حتى بعد إجباره موكلي سداد مديونية والده، كما أن هناك عقارات أخرى تحت الرهن وهذه العقارات تغطي كامل مبالغ التمويل بل تزيد.

عليه ولتحقيق الإنصاف نرى والأمر لدائرتكم الموقرة وبما أن المصرف تحت يده عقارات تغطي كامل مبلغ التسهيلات الذي تم خصمه على موكلي ظلماً وعدواناً فمن العدل أن يتم إلغاء التسهيل الممنوح لموكلي وأرباحه وأن يقوم موكلي بسداد المبالغ الفعلية التي استلمها مبلغ (١,٧٥٢,٩٢٧,٦٦) ريال، وأما مبلغ المستحق على مؤسسة والد موكلي فهناك وتحت يد المصرف عقارات بإمكانه التصرف فيها وكما أشرنا أن من ضمنها عقارين تم نزع ملكيتهما عليه نؤكد على أن أن هذه العقار مرهونة للمصرف ومازالت من وقت منح التمويل وحتى تاريخنا الحالي بل أن بعضها انتقلت ملكيته للمصرف ويستطيع المصرف التصرف بعدالة في هذه العقارات في أي وقت لاستيفاء حقوقه، وبهذا يتأكد لكم أيضاً الإكراه الواقع على موكلي ومدى الضرر الذي أصابه.

(مرفق -٤-عقد التسهيلات والرهن المبرمَين بين المصرف ومؤسسة مورث موكلي)

ثانياً: فيما يخص طلب التفويض لإدارة العقارات المرهونة.

وإمعناً في تعسف المصرف على موكلي طلب منه خطاب لإتاحة مبالغ التسهيلات إصدار خطاب موجه من مؤسسة والده موجهه للمصرف مفاده التفويض على العقارات وبالفعل قام موكلي بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٤م بتنفيذ ذلك حتى يتاح له مبلغ التمويل وتضمن الخطاب طلب التفويض على العقارات إلا أن المصرف لم يقم بمنح موكلي التفويض ، وبتاريخ ٢٠٢١/٠١/١٩م قام موكلي بالرد على المصرف فيما يخص التفويض موضحاً في رده المماطلة الغير مبررة التي يمارسها المصرف في منح التفويض اللازم لإدارة العقارات ويحمله فيه المسئولية الكاملة عن عدم إصدار التفويض اللازم لإدارة العقارات المرهونة.

(مرفق -٥- خطاب طلب التفويض -٦- الإيميل بتحميل المسئولية لعدم اصدار التفويض)

عليه نؤكد على إكراه البنك لموكلي وإجباره على سداد مديونية مؤسسة والده وكذلك عدم منحه التفاويض اللازمة لإدارة العقارات مما يؤكد على المخالفات التي ارتكبها البنك في حق موكلي بدون أي مبرر نظامي ونرجو اتخاذ اللازم نظاماً حيال هذه المخالفات والحكم لموكلي:

١- أولاً وبصفة عاجلة ولما وقع على موكلي من ضرر عاجلة وقف تنفيذ طلبات التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٢٤٣٤٩٧) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٠٦هـ بدائرة التنفيذ الخامسة والعشرون بمحكمة التنفيذ بجدة المقدمة ضد موكلي / محمد

Web www.jalblawfirm.com Email info@jalblawfirm.com

عبد العزيز باجري ومؤسسة/ نظم تنمية الطاقة للمقاولات، وطلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٢٣٩٢٨٠) بدائرة التنفيذ الثالثة عشر بمحكمة التنفيذ بجدة ضد الضامن الآخر / عماد عبد العزيز باجري مبلغ (٥٤,٩١٩,٤٥٨ ريال).

١- ثانياً إلغاء عقد التسهيلات واعتباره كأن لم يكن وإعادة الوضع إلى أصله، مع التزام موكلي بدفع المبالغ التي استلمها فعلياً مبلغ (١,٧٥٢,٩٢٧ ريال) وفيما يخص دين مؤسسة عبد العزيز باجري فللمصرف كامل الحرية في التصرف فيما تحت يده من عقارات لصالح التمويل الممنوح لها.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الوكيل الشرعي للمدعي المحامي/ عمار عبد الله جستنيه

١٤٤٤/٠١/١٢هـ
٤٤١١٥

Web www.jalblawfirm.com Email info@jalblawfirm.com